ରିପୋର୍ଟଯୋଗ୍ୟ

ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଭାରତ

ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରିତା
ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ୍ ନଂ – ୧୬୯୪/୨୦୨୧
ଏସ୍.ଏଲ୍.ପି. (ସିଭିଲ୍) ନଂ – /୨୦୨୧ରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ
(ଡ଼ାଇରୀ ନଂ. ୨୪୪୧୪/୨୦୨୦)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ...................... ଅପିଲ୍‌କାରୀ
ବନାମ
କମଳିନୀ ଖିଲାର ଏବଂ ଓଗେର............ ଉତ୍ତରଦାତା

ରାୟ

ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି କେ.ଏମ୍. ଯୋଶେଫ୍

୧- ଏସ୍. ଏଲ୍.ପି. ଦାଖଲ କରିବାରେ ୨୪୭ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ବିଳମ୍ବକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧରେ ଅପିଲ୍‌କାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ପରିମାଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜମା କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ବିଳମ୍ବ ମାଫ୍ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା ।

୨- ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଅପିଲ୍‌କାରୀ ନଂ.୧ ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତା ୧୨.୦୩.୧୯୯୬ ରିଖରେ ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାରିତ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ନଂ ୩ ଅର୍ଥାତ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକ, ଭଦ୍ରକ-୨, ଭଦ୍ରକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧମରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ

ଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀ ନଂ. ୩ ଙ୍କୁ ମଧ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଏହା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ଯେ ସେହି ସମାନ ଆଧାରରେ ତା ୨୯.୦୭.୧୯୯୬ ରିଖରେ ପତ୍ର ମାଧମରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ କୁ ଜଣାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଯୁକ୍ତି ନିୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳିଲ ସହିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ ୨୨ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କେବଳ ୧୬ ଟି ପଦବୀ ଥିଲା । ତା ୪.୦୪.୧୯୯୮ ରିଖରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଆଧାରରେ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨, ଯିଏ ୧୬ ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସମୟ ମଧରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତା୨୦.୦୪.୧୯୯୮ ରିଖର ଯୋଗଦାନ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

୩- ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ନାମରେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ନିବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଆଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା । ତା' ପରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଓ.ଏ. ନଂ. ୬୫୦/୨୦୦୦ ଦାୟର କରାଗଲା । ତା ୨୧.୦୯.୨୦୦୧ ରିଖର ଆଦେଶ ବଳରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଓ.ଏ. କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଂଶ ନିମ୍ନମତେ ପଠନ କରାଯାଏ :-

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ମୂଳ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ (ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ନଂ. ୩) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉ ଯେ ଏହି ଆଦେଶର ନକଲ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ମାସ ମଧରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆବେଦନକାରୀ ମିନତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସେବା ପରିହାର କରି ଉତ୍ତରଦାତା

ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନେକ୍ସର-୬ ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁ ପାଳନ କରିବେ ।

୪- ଏହା ତା ୧୬.୦୪.୨୦୦୨ ରିଖର ଆଦେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହା ଅପିଲ୍‌କାରୀ ନଂ. ୩ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମାନ ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେଲା । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମକଦ୍ଦମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ.ଏ. ନଂ ୯୧୭ (ସି)/୨୦୦୨ ଦାୟର କରାଗଲା । ବାଦୀ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବିନିମୟ ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ।

୫- ଆମେ ଆଦେଶର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା :-

"ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯେ ଶ୍ରୀମତି ସ୍ନେହଲତା ନାୟକଙ୍କୁ, ଯିଏ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାଁନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ" କୋଟା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ପୁରୁଷ) ଏବଂ ସାଧାରଣ (ପୁରୁଷ) ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି, ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି (ସନ୍ଦର୍ଭ – ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୨୩୫, ତା ୨୨.୧୦.୨୦୦୧ ରିଖ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକ, ଭଦ୍ରକ-୨) । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ, ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାସୁଦେଓ ତିୱାରୀ ବନାମ ସିଡ଼ୋ କାନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ (ଏ.ଆଇ.ଆର., ୧୯୯୮ ଏସ.ସି. ୩୨୬୧) ମାମଲାରେ ଯେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ 'ଅଡ଼ି ଅଲ୍‌ଟେରାମ୍ ପାର୍ଟମ୍' ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ଆବେଦନକାରୀ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ତାଲିକାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ବେଆଇନ ଅଟେ । ତେଣୁ, ତା ୧୪.୦୪.୨୦୦୨ ରିଖର ଅଫିସ୍ ନଂ ୯୮୧ ବଳରେ ତାଙ୍କର

ସମାପ୍ତି ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନକାରୀ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ସୁବିଧା ସହିତ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ୱା ବଳବତ୍ତର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇନଥିଲା ।

୬- ଏହି ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଷେପିତ ଆଦେଶଟି ପାରିତ ହୋଇଛି । ଆକ୍ଷେପିତ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ତା' ପରେ, ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା :-

> "ତଥାପି, ଯେହେତୁ ଏହି ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନକାରୀ ବିପକ୍ଷ ନଂ. ୧ ଶ୍ରୀମତି କମଳିନୀ ଖିଲାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁ ରିଟ୍ ଆବେଦନକୁ ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।"

୭- ଏହି ବିଚାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅପିଲ୍ । ଆମେ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଏବଂ ୨ ଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କୁ ଶୁଣିଲୁ ।

ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ଦାଖଲ

୮- ଅପିଲ୍‌କାରୀଙ୍କ ଅଧିବକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସୀମିତ ଥଇଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨, ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ; କେବଳ ଏହି ଆଧାରରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । କେବଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେପରି ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ନାହିଁ କାରଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

୯- ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୬ ତାରିଖର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଚୟନ ସେହି ସମାନ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଯୁକ୍ତି ନିୟୋଜନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ । ଏହା ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବର୍ଗରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ରିଜୋଲ୍ୟୁସନର ଧାରା-୮ କୁ ରେଫରେନ୍ସ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୩୨ ବର୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୃଥକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିଲା । ରିଜୋଲ୍ୟୁସନର ଧାରା ୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୃଥକ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଧାରା ୧୭-କ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶକ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଥିବା ନାମର କ୍ରମାନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ । ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୬ଟି ପଦବୀକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ତା ୧୫.୦୭.୧୯୬୧ ରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତା ୧.୦୧.୧୯୯୬ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ୩୪ ବର୍ଷ ୫ ମାସ ଏବଂ ୧୭ ଦିନ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗର ଆବେଦନ କରିଥିବାରୁ କୋହଳ ପାଇଲେ । ସେ ୨୨ ର୍ୟାଙ୍କ୍ ରଖିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ କ୍ରମିକ ନଂ. ୧୬ ରେ ଥିଲେ ।

୧୦- ତା ୧୨.୦୩.୧୯୯୬ ରିଖର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଓ.ଏ. ନଂ ୬୫୦/୨୦୦୦ ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଙ୍କ ସେବା ପରିହାର କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଯିଏ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହୀଳା) ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କାରଣ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଯଦି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୨ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା

ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ କଦାପି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ପୃଥକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନାମ ଦଲବିର ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ର ବିଚାରକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୃଥକ ତାଲିକା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ । ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରି ସେ ବୟସ କୋହଳର ଲାଭ ପାଇଲେ । ଅନ୍ୟ କୋଣସି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା କିମ୍ଵା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଲିଖିତ ଦାଖଲରେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୩ ଜୁନ୍ ୧୯୯୬ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟତା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କୁ ଡ଼ାକି ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ । ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ଅପିଲକାରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ ଥିଲା । ତୃତୀୟ ଅପିଲକାରୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ପଦବୀକୁ ସୁଚାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ୩୦.୦୬.୧୯୯୬ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁନଃଶ୍ଚ ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ର ନିଯୁକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଭର କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ବିଚାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ ।

ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କର ଯୁକ୍ତି :-

୧୧- ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ଖାମ୍‌ଖିଆଲ ଅଟେ । ଅପିଲକାରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ । ୪ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ସେବା ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ତା ୨୧.୦୯.୨୦୦୧ ରିଖର ଆଦେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହା ପୋଷଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୨ ଦ୍ଵାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଓ.ଏ. ରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଜଣେ ପକ୍ଷ ନଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ କୁ ହଟାଇବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଏସ୍.ଏଲ୍.ପି ପେପର ବୁକ୍ ର ପୃଷ୍ଠା ନଂ ୬୪ ଯାହା ତୃତୀୟ ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତା ୨୨.୦୧.୨୦୦୧ ରିଖ ର ଚିଠି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ମଧ ସୂଚାଉଛି, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୩ ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଯିଏ ୧୦୯.୧୦ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ । କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୫ ହେଉଛି ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ପୁରୁଷ) ର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ୧୧୦.୭୫ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ।

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୭ ରେ ଜଗତାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବର୍ଗ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୮ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଯିଏ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. ବର୍ଗର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୩୧ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ୧୦୦.୩୬ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏସ୍. ଇ. ବି. ସି. ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ୧୧୨.୭୫ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି ଯାହାର ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ।

୧୨- ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ପୂର୍ବ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପକ୍ଷ ନ ଥିଲେ । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଆଦେଶ ପାରିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତେ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଧିନିୟମ, ୧୮୭୨ ର ଧାରା ୧୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସ୍ତମ୍ଭନ (ଇଷ୍ଟୋପେଲ୍) ଅଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ ବନାମ ଡ଼ି.ଟି.ସି. ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତଥା ଶ୍ରମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଦୀପାଲି ଗୁଣ୍ଡ ସୁରୱେସ୍ ବନାମ କ୍ରାନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଅଧାପକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (ଡ଼ି.ଇଡ଼ି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଏହି ଅଦାଲତଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟିନ୍ୱାର୍କସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବନାମ୍ କର୍ମଚାରୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟିନ୍ ୱାର୍କସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ବାସୁଦେଓ ତିୱାରୀ ବନାମ ସିଡ଼ୋ କାହ୍ନୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଏହି ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ମଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ।

ସେଠାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଠାରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ସେବାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ହଇରାଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାର ଦାୟୀ । ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସେବା ସୁବିଧା ସହିତ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ପାରିତ ହେବାପରେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅବମାନନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସତର୍କ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ବେଆଇନ ସମାପ୍ତି ହେତୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର କ୍ରମ (କ୍ୟାରିଅର) ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ ନିଜର ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମକଦ୍ଦମା ସମୟକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ବିତାଇଥିଲେ । ଯଦି ସେ ଜାରି ରହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ । ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ବିବାହିତା ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସମାନ ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଚାକିରୀ ପାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚାକିରୀ ପାଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

<u>ଅନୁସନ୍ଧାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ</u>

୧୩- ଓ.ଏ. କେସ୍ ନଂ. ୬୫୦/୨୦୦୦ ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ଉକ୍ତ ଓ.ଏ. ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆଦେଶର ସଠିକତାକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ଭେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା ନାହିଁ । ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଯଦିଓ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୨ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଠାରୁ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠିକଣା ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୨ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ମାମଲା ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକାରୀ (ସରକାର) ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତା ୨୪.୦୨.୨୦୦୦ ରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା । ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି :-

"ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ଓ.ଏ.ଟି. ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶର ସ୍ମାରକ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୬/ଓ.ଏ.ଟି, ତା ୦୭.୦୧.୨୦୦୦ରିଖର ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକ, ଭଦ୍ରକ-୨ ତାଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା – ୩୮୮, ତା ୩୧.୦୧.୨୦୦୦ ରିଖ ସହିତ ତୁମର କପି ସ୍ମାରକ ସଂଖ୍ୟା ୩୮୯, ତା ୩୧.୦୧.୨୦୦୦ ରିଖ ରେ ଏହି ବିବୃତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ମିନତୀ ପ୍ରଧାନ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ମିନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ମିନତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଡ଼ି.ଆଇ. ଭଦ୍ରକ-୨ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମିନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲ ଠିକଣା ସମ୍ବୋଧିତ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କି । ଯଦି ହଁ, ରିଟ୍ ପିଟିସନର ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯଦି ନା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହଟାଇବେ, ନତୁବା ଯଦି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଖାଲି ହେଉଥିବା ପଦବୀରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି ।"

ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇସାରିଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ପରିହାର କରାଯାଉ । କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଆମ୍ଭେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ।

୧୪- ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଓ.ଏ. ମାମଲାରେ ପକ୍ଷ ନଥିଲେ, ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା/ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଯୁକ୍ତି ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖୋଲା ନଥାଇପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ମାମଲାରେ ସେ ପକ୍ଷ ନଥିଲେ, ଉକ୍ତ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିବା ଉଚିତ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଯାହା ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ ଭୁଲ ନାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପଠା ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ,

ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅବିଚାରକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ କେବଳ ୧୬ ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପିଲକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ବିଚାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।

୧୫- ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୃଥକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାର ୨୨ତମ କ୍ରମରେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ ଥିଲେ । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଓ.ଏ. ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି କି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ଙ୍କ ନାମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଆଧାରରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ? ଯଦି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଯୋଗ ଦେଇ ଥାନ୍ତେ, ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଯୋଗ ନଦେଇଥିବାରୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଓ.ଏ. ନଂ. ୬୫୦/୨୦୦୦ ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆଦେଶର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏହା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧିର ମାମଲା ନୁହେଁ । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅପବାଦ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ । ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସଠିକ ଠିକଣାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନ ପଠାଇ ଆବେଦନକାରୀ କରିବଥିବା ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱରୂପ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । ଓ.ଏ. ନଂ. ୬୫୦/୨୦୦୦ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଥିବା କାରଣରୁ ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସହିତ ସେବା ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ଙ୍କ ମାମଲାରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ନଥିଲା, ତେବେ ଅପିଲକାରୀ

ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।

୧୬- ଆମ୍ଭେ ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ବିବାଦରେ ମଧ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଉ ଯେ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଅଧୀନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିଷୟଟି ପୃଥକ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ଏହି ମାମଲାରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହାର କେବଳ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦୀ ନଂ. ୨ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସେବା ପରିହାର କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ।

୧୭- ଏହା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଓ ୨ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି (ମହିଳା) ବର୍ଗର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୬ ଟି ଶୂନ୍ୟ/ଖାଲି ପଦ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି (ମହିଳା) (ପୃଷ୍ଠା-୪୯) ର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ କୁ ୧୧୭.୪୬ ଅଙ୍କ (ମାର୍କ) ସହ ୧୬ ତମ ସ୍ଥାନ ରେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି (ମହିଳା) ତାଲିକାର ୩୧ କ୍ରମାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍‌କାରୀ ନଂ ୩ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ତା ୨୨.୧୧.୨୦୦୧ ରିଖ ପତ୍ର/ଚିଠି ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କନିଷ୍ଠତମ ତାଲିକାରେ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମ/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ୭ନଂ. କ୍ରମିକରେ ଜଗତାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମ/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯିଏ କି ସ୍ନେହଲତା ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ତା ୨୨.୧୧.୨୦୦୧ ରିଖ ପତ୍ରରେ କ୍ରମିକ ନଂ. ୭ ଏବଂ ୮ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମ/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗରେ ଏବଂ କନିଷ୍ଠତମ ରୂପେ କିପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ନିଃସନ୍ଦେହରେ, ସ୍ନେହଲତା ନାୟକଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଏସ.ଇ.ବି.ସି. ବର୍ଗର କ୍ରମିକ ନଂ. ୩୧ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ନେହଲତା ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. ବର୍ଗରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାରିରୀକ ଅକ୍ଷମ/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ? ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ ୧ ଙ୍କର ଚାକିରୀ ବରଖାସ୍ତ ଅଫିସ ଆଦେଶନାମା ୨ୟ ଅପିଲାଣ୍ଟ୍ ଡ଼ିରେକ୍ଟର୍ ଙ୍କର ତା ୧୬.୦୩.୨୦୦୨ ରିଖର ପତ୍ର ନଂ. ୭୧୧୯ କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ହେଉ , ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୨ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଅଟନ୍ତି ।

୧୮- ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ଭବତଃ ମତପୋଷଣ ନ କରିପାରୁ କି କମ୍ ଅଙ୍କ ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର ଆଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ କି ମହିଳା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୟସ କୋହଳ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ।

୧୯- ଆମ୍ଭେ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେବଳ କିଛି ମାସ ବାକି ଅଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଦାଖଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ।

୨୦. ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ/ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ନ ଦେଇପାରେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (ଡ଼େହଲି ଟ୍ରାନ୍ସ୍‌ପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ) ରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ/କାର୍ଯ୍ୟରୁ/ସେବାରୁ ପରିହାର କରିବା ମାମଲାରେ କ୍ଷମତାର ସାମ୍ବିଧାନିକତା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲା । ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି/ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କର୍ମ/କାର୍ଯ୍ୟ/ସେବାରୁ ବିରତ କରିଦେବା ଆଦୌ ଗଣନାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ୍‌କାରୀ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର ଆଦେଶ ଅଧିନରେ ଆଇନତଃ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଟିନ୍ ୱାର୍କସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସୁ ପ୍ରା) ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବର୍ମା (ସୁ ପ୍ରା) ଶିଳ୍ପ ଆଇନ୍ ସହ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରମିକର ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର/ବିରତ/ଛଟେଇ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ/ ସମ୍ପର୍କିତ । କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବତଃ ଆଇନ୍ ଅସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ/ବେଆଇନ୍ ନୁହେଁ । ସୁତରାଂ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଆଇନ୍ ଉତ୍ତରଦାତା ର ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୨୧- ବାସୁଦେବ ତିୱାରୀ (ସୁ ପ୍ରା) ମାମଲାରେ ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର/ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପିଲ୍‌କାରୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ନିଯୁକ୍ତି ବୈଧ ଭାବରେ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣ ଆଧାରରେ ସେବାର ସମାପ୍ତି ହୋଥିଲା । ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତର୍କ ମଧ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା । ଯଦିଓ ବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୧ ର ଧାରା ୩୫ (୩) ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଅଧିନିୟମର ନିୟମ ବା ବିନିୟମ ର ବିପରୀତ ବା ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବସୂଚନା ଦେଇ କୌଣସି ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଆମ୍ଭେ ଉକ୍ତ ବିଚାର/ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପାରା ୧୨ କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ :

ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବିନା ସୂଚନାରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ତାହା ଅଧିନିୟମ/ବିଧି/ନିୟମ ବା ବିନିୟମର ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନିୟମିତ ବା ଅନଧିକୃତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗର ପୂର୍ବେ ସର୍ତ୍ତ ଏହି କି ଯେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିନିୟମ/ନିୟମ/ବିଧି ବା ବିନିୟମ ବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ/ଉପସଂହାରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିନିୟମ/ବିଧି/ନିୟମ ବା ବିନିୟମ ଆଦି ନିୟମତାର ବିପରୀତ ହୋଇଛି । ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ/ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସମାପ୍ତି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯାଞ୍ଚକ୍ରିୟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପରୀତ ଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ମାମଲାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ/ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତେବେ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅପୂରଣ ରହିଛି । ଏହିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଯୁକ୍ତି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ତାହାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି କୌଣସି ସୂଚନା/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଡ଼େନ୍‌ମାର୍କର ରାଜକୁମାର ବିନା ହାମଲେଟ୍ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ତାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ/ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବେହେଲେ ନ୍ୟାୟ

ସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଡ଼ି.ଟି.ସି. ମଜଦୁର ସଭା ମାମଲାରେ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ୍ଭକୁ ଧରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିନିୟମ/ନିୟମ/ଆଇନ୍/ବିଧି ବା ବିନିୟମ ବିପରୀତ ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଣାଣୀର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବାର ସମାପ୍ତି ବିନା କୌଣସି ପୁନଃ ସୂଚନା ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ମାମଲାରେ ଧାରା ୩୫ (୩) କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରାଯାଇ ହେବ ।

୨୨- ଅପିଲ୍‌କାରୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସୂଚନା/ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନୋଟିସ୍) ଦିଆନଯାଇଥିବା ଦେଖି ଏବଂ ଅପିଲ୍‌କାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖି ଏହା ଧରାଗଲା ଯେ ଅପିଲ୍‌କାରୀ/ଆବେଦନକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରୀରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବା ତାରିଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ବେତନ ଦେୟ କରିବା ଲାଭ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

୨୩- ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୃଥକ୍/ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ/ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ । ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ଅପିଲ୍‌କାରୀ/ଆବେଦନକାରୀ ମାନେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର ଆଦେଶନାମାର ଶିକାର ହେଲେ ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବାଧତାମୂଳକ ଥିଲା । ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟର ନୀତିକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ ତେବେ ତାହା ଆମ୍ଭର ଅବହେଳା ପରାୟଣତା ହେବ । ତେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ବରଖାସ୍ତ କୌଣସି ଅନୁଶାସନାତ୍ମକ କାରଣରୁ ହୋଇନାହିଁ । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅପବାଦ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ର ସେବାକୁ ପରିହାର କରାଗଲା ତାହା ଜଣାଇ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ. ୧କୁ ସୂଚନା/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାର ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ/ତଥ୍ୟାବଳୀ ରୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଏସ୍.ଇ.ବି.ସି. (ମହିଳା) ବର୍ଗପାଇଁ କେବଳ ୧୬ ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୨ ୧୬ତମ ତଥା ଏହି ବର୍ଗର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ନ କରିବାରୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର ଆଦେଶ ଅପିଲ୍‌କାରୀମାନଙ୍କ/ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ

ବାଧତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ସୁବିଧା/ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାରେ ବିଫଳତାକୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ସଂଘାତିକ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ ।

ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଯାଇଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେ ଏଡ଼ାଇଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ/ନଜରଅନ୍ଦାଜ/ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ କୁ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣୀରେ ତାହାର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିବା କାରଣ ହେତୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମ୍ଭେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ର ସେବାରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ/ସତ୍ୟତା କୁ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ/ଅବୈଧ ବୋଲି ବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ପାଇଛି । ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି କୌଣସି ପୁର୍ନସ୍ଥାପନା କରିବାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଦେଶକୁ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଛି । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ । କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ପଦବୀରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର ତାରିଖ ଠାରୁ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଙ୍କର ବକେୟା ବେତନ ପାଇବା ଦାବୀ କୌଣସି ମତେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

୨୪- ଦିପାଲୀ ଗୁଣ୍ଡୁ ସରୱେନ୍ (ସୁପ୍ରା) ମାମଲାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ (ସେବା ସର୍ତ୍ତ) ନିୟମିତକରଣ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୭୭ ଅଧିନରେ ଉଠିଥିଲା । ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଯେ ଭୂଲ୍‌ବଶତଃ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର/ସେବା ସମାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା/ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବେତନ ସହ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅଟେ । ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେବାର ସମୟ କାଳର ଦୀର୍ଘତାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅସଦାଚରଣର ପ୍ରକୃତି, ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ, ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ କାରଣମାନ ଦର୍ଶାଇ ଅଛୁ । ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଉକ୍ତ ଘୋଷଣାରୁ କୌଣସି ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏକ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ/ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ କୁ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ ।

୨୫- ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଏହି କି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଓ.ଏ. ନଂ. ୬୫୦/୨୦୦୦ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଧତାମୂଳକ ଆଦେଶାନୁସାରେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର/ସମାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଅଟେ । ଅତଃ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ଆପତ୍ତି ସୀମା/ମାତ୍ରା ଯାବତ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭେ ଅପିଲ୍‌ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଓ.ଏ. ନଂ ୯୧୭/୨୦୦୨ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଖାରଜ ହେଲା ।

୨୬- ଅପିଲ୍ ରେ ମୂଲ୍ୟ/ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଦେଶ ନାହିଁ । ଆମ୍ଭେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ଏସ୍.ଏଲ୍.ପି ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ବାବଦରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବୋକ୍ତାନୁସାରେ ଦେୟ/ପୈଠ ନ ହେଲା ତେବେ ଆକ୍ଷେପିତ ରାୟଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ବିଳମ୍ବ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ରଦ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ରଦ୍ଦ/ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ । ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ/ଖର୍ଚ୍ଚ ପୈଠ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉତ୍ତରଦାତା ନଂ.୧ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ।

ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ
ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି କେ. ଏମ୍. ଯୋଶେଫ୍

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ,
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୮. ୨୦୨୧

ଅସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର

"ଉପଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ରାୟ କେବଳ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଂଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନପାରେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାୟର ଇଂରାଜି ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରାମାଣିକ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବ ।"